

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2741/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ฝาง

นาย ศรีนวล เป็ง ใจ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง

การที่จำเลยติดต่อยายเฮโรอีนให้ ห.พาส. มาเจรจาเรื่องราคากับ ห. โดยจำเลย
นั่งอยู่ด้วย เมื่อตกลงราคากันได้ก็นัดส่งมอบเฮโรอีนโดยมีเงื่อนไขว่า ห. ได้รับ
เฮโรอีนก่อนแล้วจึงจะนำเงินไปชำระที่บ้านจำเลย ถึงวันนัดจำเลยมาพบห. ตามนัด
จำเลยบอกสถานที่ที่เก็บเฮโรอีนและให้คนที่มากับจำเลยนำทาง ห. ไปรับเฮโรอีนจาก
ส. ซึ่งรออยู่เมื่อได้เฮโรอีนแล้ว ห. กับส. เดินทางไปบ้านจำเลยเพื่อชำระเงิน แสดงว่า
จำเลยเป็นผู้ดำเนินการขายเฮโรอีนร่วมกับ ส. มาตั้งแต่ต้นจนมีการส่งมอบให้ห. จึง
เป็นการกระทำในฐานะเป็นตัวการ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลย คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 แล้ว คงจำคุกจำเลยตลอดชีวิต ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยเป็นผู้ติดต่อขายเฮโรอีนของกลางให้แก่นายดาบตำรวจเหรียญชัย เชื้อทอง พยานโจทก์เมื่อนายดาบตำรวจเหรียญชัยต่อรองราคาจำเลยก็ไปพยานายเสน่ห์มาเจรจาเรื่องราคากับนายดาบตำรวจเหรียญชัยโดยจำเลยนั่งฟังอยู่ด้วย หลังจากตกลงราคากันได้แล้วก็นัดส่งมอบเฮโรอีนของกลางกันโดยมีเงื่อนไขว่านายดาบตำรวจเหรียญชัยต้องได้รับเฮโรอีนของกลางก่อนแล้วจึงจะนำเงินไปชำระที่บ้านจำเลยถึงวันนัดจำเลยมาตามนัดแล้วจำเลยบอกสถานที่ที่เก็บเฮโรอีนของกลางพร้อมกับให้คนที่มากับจำเลยนำทางนายดาบตำรวจเหรียญชัยไปรับเฮโรอีนของกลางจากนายเสน่ห์ซึ่งรออยู่ เมื่อได้รับเฮโรอีนของกลางแล้วนายดาบตำรวจเหรียญชัยกับนายเสน่ห์เดินทางกลับบ้านจำเลยเพื่อชำระเงิน พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ดำเนินการขายเฮโรอีนของกลางร่วมกับนายเสน่ห์มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมีการส่งมอบเฮโรอีนของกลางให้นายดาบตำรวจเหรียญชัย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 หาใช่เป็นผู้สนับสนุนดังจำเลยฎีกาไม่ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชุธาติ ศรีแสง-นาม ยัมแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>